

צדקה – קניין או הקדש?

אשר טרגין

פתיחה

מצוות צדקה מעוררת שאלה יסודית: האם היא בעיקרה מעשה קניין – העברת ממון מיד ליד, ככל מתנה רגילה – או שהיא קרובה במהותה להקדש, מעשה של קדושה החל על הממון עצמו? שאלה זו מלווה את רוב הסוגיות העוסקות בצדקה.

שתי מצוות או אחת?

הרמב"ם מונה בתוך מצוות הצדקה גם את החובה להציל חיי אדם – הצדקה נועדה, לשיטתו, ממש להציל מן המוות את הנופל. הרמב"ן, לעומתו, מונה זאת כשתי מצוות נפרדות: החייאת הגר והאח (הצלת חיים), ומצוות צדקה עצמה, ששכח הרמב"ם למנותה כמצווה בפני עצמה.

היבט קנייני מול היבט הקדשי

מצד אחד, מצינו שהצדקה מושווית למתנות עניים – חולין (קל.), שם נאמר שהיא שייכת כאילו לעניים ממש, ובבא קמא (לו:) שם נאמר "אנן יד לענין הוי". מאידך, מצינו התייחסויות המקרבות את הצדקה לעולם ההקדש: בקידושין (כח:) נאמר שאמירתו לגבוה נחשבת כמסירתו להקדש; בבא קמא (עט.) קובעת שהגונב והקדיש חייב תשלומי כפל; ופדיון הקדש נחשב כקניין כסף (ר"ח, הלכות מעשר שני, פרק ח; רש"י, קידושין כו.).

מחלוקת המקורות בעניין מעמד שלושתם

הראשונים דנים בשאלה מדוע התחייבות לצדקה אינה נקנית מיד באמירה, אלא דורשת "מעמד שלשתם" – נוכחות התורם, מקבל הצדקה, וגבאי הצדקה יחד. בעל המאור מסביר שנדרש מעמד שלושתם כדי שיחול קניין ולא רק הקדש בעלמא – אך על כך מוקשה מקידושין (יג:) וערכין (כא.), שם נאמר שמלווה הכתובה בתורה נחשבת ככתובה בשטר. הקצות החושן והרמב"ן, בהשגותיהם על בעל המאור, סוברים שיש קניין ממש בצדקה. הרי"ף ותוספות מסבירים שנדרש מעמד שלושתם דווקא כדי להקנות דבר שלא בא עדיין לעולם (וזאת מכיוון שהם משווים את דין הצדקה לדין חוב, שאינו נקנה בדבר שלא בא לעולם). ר' חיים מבריסק מציע הבנה נוספת: לפי דבריו, נחשב הדבר כאילו הכסף כבר נמסר בפועל ליד גבאי הצדקה, ומטעם זה לא היה יכול התורם להשאיל את הכסף מרב יוסף לאחר מעמד שלושתם. הרמב"ם עצמו כותב שניתן להקנות דבר שלא בא לעולם, הן בהלכות ערכין והן

בהלכות מכירה — ומכאן מנסה הרב סולובייצ'יק לטעון ששני מרכיבים שונים פועלים יחד בהבנת הרמב"ם את מצוות הצדקה.

נפקא מינה: שינוי ייעוד קופת הצדקה

מחלוקת מעניינת עולה בפירוש הגמרא בבא בתרא (ח:), הקובעת שניתן לשנות את ייעודה של קופת צדקה לדברים אחרים. לדעת רש"י, ניתן לשנות אותה לכל צורך; ולדעת הרמב"ן, בביאור דברי הר"י מיגאש, ניתן לשנותה רק לדברי צדקה אחרים. אפשר להציע שהמחלוקת ביניהם היא בדיוק אותה שאלת יסוד: האם הצדקה שבקופה היא קניין העניים — ולכן ניתן לשנותה כרצון בני העיר לכל דבר — או שהיא קדושה החלה על החפצא עצמו, שאותה ניתן לשנות רק לייעוד קדוש דומה. מחלוקת מקבילה מצויה גם בערכין (ו., תוספות ד"ה עד) — ומשם היא מתרחבת לשאלה נוספת: האם חל על הצדקה גם דין "בל תאחר", כבנדרים.

ראיות נוספות של הרמב"ן

הרמב"ן מוסיף עוד שתי ראיות לשיטתו. הראשונה: ממקרה רבן גמליאל, שהקנה לרבי יהושע צדקה על גבי קרקע — משמע שנתינה סתמית לצדקה באמירה בלבד אינה נחשבת קניין; אלא שלדעת הרמב"ן, אין הכוונה שלא היה כאן קניין כלל, אלא שהמצווה עצמה אינה נגמרת עד שעת הנתינה בפועל. השנייה: מחולין, שם נאמר שבית דין יכולים להוציא כספי צדקה אף מן העני שבישראל — ואף שיש מקום לחלק בין צדקה למתנות עניים, לדעת בעל המאור, ראיה זו מחזקת את ההבנה שיש בצדקה ממד כפייתי, הקרוב לחובה ציבורית ולא רק להתחייבות אישית רגילה.

סיכום

צדקה, כפי שעולה מסוגיות אלה, ניצבת בתווך שבין קניין רגיל לבין הקדש: יש בה מרכיבים המזכירים מתנת יד רגילה בין אדם לחברו, ויש בה מרכיבים המזכירים קדושת חפצא ומחויבות כלפי שמים. מתח זה מסביר את הצורך במעמד שלושתם, את דיני שינוי ייעוד הקופה, ואת ההבדל בין דעות הראשונים בשאלה אם היא נקנית באמירה בלבד.